

辩护词

尊敬的审判长、审判员：

上海市正意律师事务所接受本案被告人严某聪的委托，指派我担任其辩护人，依法出席今天的法庭审理活动。庭前，辩护人认真查阅了全部案卷材料，会见了被告人，对案件事实和法律适用进行了充分研究。现发表如下辩护意见：

一、关于事实认定方面的辩护意见

对起诉书指控的基本犯罪事实，被告人严某聪当庭认罪，对案发经过不持异议，并已赔偿被害人经济损失、取得谅解，对此辩护人不作无罪辩护。但辩护人认为，起诉书对被告人主观心态的认定存在重大偏差，直接影响到本案的罪名定性，恳请合议庭予以重视。

二、关于法律适用方面的辩护意见

本案的核心争议在于罪名定性。起诉书指控被告人构成以危险方法危害公共安全罪，辩护人认为应当认定为交通肇事罪。两罪的根本区别在于主观心态：以危险方法危害公共安全罪要求行为人主观上系故意，明知自己的行为会危害不特定多数人的生命财产安全，仍希望或放任危害结果发生；而交通肇事罪系过失犯罪，行为人主观上并无害人之意，仅因疏忽大意或过于自信而酿成事故。

本案中，被告人严某聪案发前吸食毒品，产生严重幻觉，自认为正遭人追杀，家人跳楼，在极度恐惧、精神恍惚的状态下驾车逃窜，其主观上并无危害公共安全的故意，更不存在放任危害结果发生的心理态度。被告人系在毒品所致精神异常状态下过失造成严重后果，依法应认定为交通肇事罪，而非以危险方法危害公共安全罪。恳请合议庭结合被告人的供述、尿检阳性记录及司法精神病学鉴定意见（如有，以立案后依法核实为准）综合认定其主观心态。

三、关于量刑方面的辩护意见

退一步而言，即便合议庭最终认定指控罪名成立，被告人亦具有充分的从轻、减轻处罚情节：

其一，被告人到案后如实供述自己罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。

其二，被告人已积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人及其家属的谅解，依法可以酌情从轻处罚。

其三，被告人系初犯、偶犯，此前一贯表现良好，此次系因毒品所致精神异常状态下过失犯罪，主观恶性及人身危险性相对较低。

四、关于证据方面的辩护意见

辩护人将依法核查侦查、审查起诉阶段的程序合法性，保障被告人各项诉讼权利。对被告人在案发时处于精神异常状态的证据，包括其本人详细供述、尿检阳性记录及司法精神病学鉴定意见，恳请合议庭依法审查采信。

综上所述，辩护人认为：被告人严某聪主观上系过失而非故意，本案应认定为交通肇事罪而非以危险方法危害公共安全罪；且被告人具有坦白、赔偿并取得谅解等从轻、减轻情节。恳请合议庭

对被告人从轻、减轻处罚，依法作出公正裁判。

此致

上海市正意律师事务所

辩护人：沈度